

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5092/2539

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  
นาย สมบัติ วรรณธิวาสกับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 442

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183

ที่ศาลอุทธรณ์ภาค3ฟังข้อเท็จจริงว่าจ.ผู้ขั้บรณนตค์ันที่โจทก์รับประกันภัยไว้มี ส่วนประมาทโจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้นั้นเป็นปัญหาตาม อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่าเหตุเกิดจากความ ประมาทของจำเลยที่1หรือไม่อันมีความหมายรวมไปถึงว่าความประมาทดังกล่าวจะ มีผลทำให้จำเลยที่1ต้องรับผิดชอบอีกฝ่ายหรือไม่เพียงใดและที่ศาลอุทธรณ์ ภาค3วินิจฉัยว่าเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่1และจ.ซึ่งไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากันค่าเสียหายทั้งสองฝ่ายจึงเป็นพับไปนั้นเป็นการวินิจฉัยไปตามพยานหลัก ฐานของโจทก์จำเลยในประเด็นพิพาทไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงขึ้นใหม่โดยไม่มีฝ่าย ใดอุทธรณ์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรณนตค์หมายเลขทะเบียนน-3891 ของจำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายจ้างไปตามถนนปากน้ำ-ชุมพรจากจังหวัดชุมพรมุ่งหน้าไปทางปากน้ำชุมพร ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยเมื่อขั้บรณมาถึงบริเวณสะพานในเขตตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นบริเวณที่ทางราชการกำลังปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในช่องเดินรถของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงขับรถเปลี่ยนช่องเดินรถมาทางขวามือแล้วเข้ามาในช่องเดินรถของรถที่สวนมาและเฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียนม-1131 ซึ่งโจทก์รับประกันภัยไว้จากบริษัทสาวิณจำกัด ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งสองคันโจทก์ก็ได้จัดการซ่อมและส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวคืนให้ผู้เอาประกันภัยและเข้ารับช่วงสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ผู้ทำละเมิดและจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวการหรือนายจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ทั้งในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียนน-3891 ชุมพร ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 51,725 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 49,260 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนม-1131 ชุมพร โดยจัดการงานนอกสั่งไม่ใช่รับช่วงสิทธิ ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน น-3891 ชุมพรในฐานะส่วนตัว เหตุรถชนกันเกิดความประมาทเลินเล่อของนายเจริญผู้ขับรถคันหมายเลขทะเบียนม-1131 ชุมพร ฝ่ายเดียว โดยนายเจริญขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเบี่ยงและเป็นสะพานที่ทางราชการกำลังปรับปรุงนายเจริญมิได้ชะลอความเร็ว จึงเกิดเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับสวนทางมาเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนม-1131 ชุมพร ไม่เกิน 5,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนน-3891 ชุมพร ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไปธุระข้างนอกกับผู้มีชื่อโดยสิมกุญแจรถยนต์ดังกล่าวไว้ที่โต๊ะทำงาน จำเลยที่ 1 หยิบกุญแจรถยนต์นั้นไปโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และข้อบรรณคดีคดีดังกล่าวไปในกิจการส่วนตัว จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลูกจ้างของ  
จำเลยที่ 2 เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายเจริญโดยขับรถด้วยความ  
เร็วสูง เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสะพานมีทางเบี่ยงจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน  
และเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับสวนมา จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่า  
ซ่อมรถยนต์ที่โจทก์เรียกมาเกินความจริง เพราะค่าซ่อมรถยนต์ที่แท้จริงไม่เกิน  
5,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่า  
นายเจริญ หนัหวลผู้ขับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้มีส่วนประมาท โจทก์จึงไม่  
อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงขึ้นใหม่โดยไม่มีฝ่าย  
ใดยกขึ้นอุทธรณ์ เนื่องจากโจทก์อุทธรณ์เพียงว่าเหตุเกิดจากความประมาทของ  
จำเลยที่ 1 หรือไม่ ส่วนจำเลยทั้งสองก็มิได้ยื่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์  
ภาค 3 จึงไม่ชอบ เห็นว่าประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยมาเป็นปัญหาตาม  
อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่า เหตุเกิดจากความประมาท  
ของจำเลยที่ 1 หรือไม่ อันมีความหมายรวมไปถึงว่าความประมาทดังกล่าวจะมีผล  
ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อกฝ่ายหรือไม่เพียงใด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า  
เหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 และนายเจริญซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไป  
กว่ากันค่าเสียหายทั้งสองฝ่ายจึงเป็นพับไปนั้นเป็นการวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐาน

ของโจทก์จำเลยในประเด็นพิพาท ไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ โดยไม่มีฝ่ายใด  
อุทธรณ์ตั้งโจทก์ฎีกา

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พัก)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |